

1516346-30.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... 379; Weber Martins Batista, O furto e o roubo no direito e no processo penal, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, XLV, 2, p. 460-463; Julio Frabbrini Mirabete, Código de Processo Penal interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 1997, nº 201.4, p. 280. (RT 830/580).

Assim, suas informações em sede de roubo, se mostram, então, vitais, e somente podem ser desprestigiadas com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516346-30.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516346-30.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Desconhecido 2 e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

DANIEL JONATAN SILVA PINHEIRO foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, no dia 07 de maio de 2022, por volta de 21h30, na Alameda dos Tupiniquins, Moema, nesta cidade, previamente ajustado e com unidade de desígnios com Eric Arruda de Oliveira (óbito) e Gabriel Nascimento da Silva (óbito), tentou subtrair, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, as carteiras com documentos, cartões bancários e dinheiro, além dos celulares pertencentes a Cayan César de Oliveira, Gleice Marques Bezerra, Giovana de Oliveira Benis e Aruan Sodré Bernardino, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade comum.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta Escrita à acusação, sendo proferida decisão saneadora.

Em audiência judicial foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Nos debates, as partes fizeram seus rogos finais.

Links contendo a gravação das câmeras de segurança, a fls. 11.

Imagens do local dos fatos, a fls. 50/53.

Laudo pericial do local dos fatos, a fls. 119/132.

Laudo pericial da arma de fogo utilizada pelos criminosos, a fls. 133/138.

Laudo pericial da arma de fogo utilizada pela vítima Cayan, a fls. 162/165.

Laudo pericial (IML) da vítima Cayan, a fls. 166/167.

É o relatório do quanto necessário.

O pedido é procedente.

Com efeito, dúvida não me paira de, nas condições de tempo e local descritos na Denúncia, DANIEL JONATAN SILVA PINHEIRO, Eric Arruda de Oliveira e Gabriel Nascimento da Silva, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo real e municada, tentaram praticar o crime de roubo em desfavor das quatro vítimas que caminhavam pela via pública, somente não conseguindo consumir a infração por circunstâncias alheias à vontade do grupo, consistente na reação da vítima Cayan, que disparou sua arma de fogo contra os agentes, resultando na morte dos comparsas do réu.

Interrogado em solo policial, o réu inicialmente admitiu os fatos, inclusive narrando que ele e seus comparsas estariam promovendo um "arrastão" pelo bairro de Moema naquela noite, inclusive especificando que a motocicleta que pilotava na ocasião havia sido por eles roubada momentos antes do crime objeto destes autos (fls. 99). No entanto, posteriormente, em interrogatório formal, manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fls. 168).

Em Juízo, confessou a acusação sem rodeios.

Doutro lado, o restante da prova, de todo séria.

Chamada a Juízo para depor acerca dos fatos, a vítima Cayan César de Oliveira declarou que, no dia dos fatos, estava com sua namorada e outros dois amigos, caminhando pela via pública até uma pizzaria, quando duas motocicletas os encurralaram, uma moto pela frente, com dois ocupantes, um deles armado, e, uma segunda moto, com um ocupante, pela parte de trás, o grupo de imediato anunciando o assalto, determinando que todos entregassem seus pertences. Diante de tal quadro, e vendo uma oportunidade, reagiu ao assalto, realizando disparos em relação, inicialmente, aos indivíduos que estavam à sua frente, um deles revidando os disparos efetuados. Percebeu, então, que o indivíduo que estava na moto de trás, levou uma das mãos à frente do corpo, de forma que, intuitivamente, para sua segurança, também realizou disparos em sua direção. Diante de tal troca de tiros, os criminosos se afastaram do local, e junto com seu grupo procurou abrigo num comércio próximo, quando então percebeu ter sido também alvejado, procurando socorro em hospital próximo. Revelou que posteriormente, quando liberado do hospital, acabou por comparecer na delegacia para narrar o ocorrido, vindo saber que os dois rapazes da moto que veio pela sua frente tinham falecido e, um terceiro possível envolvido no crime, ocupante da moto que veio por trás, teria dado entrada num hospital de Diadema, o qual, posteriormente, foi reconhecido como o terceiro agente criminoso. Informou, por fim, que apesar do referido criminoso usar capacete, este tinha uma viseira grande e estava aberta, de forma que teve preciso contato com a fisionomia do criminoso.

Nesta audiência, reconheceu novamente o réu como um dos roubadores, especificamente aquele que conduzia o motociclo sozinho e que interceptou as vítimas por trás.

Vale notar que na espécie as declarações da vítima são de grande relevância, porquanto os crimes patrimoniais são marcados pela clandestinidade, sendo reduzido o número de informantes.

Além disso, como não conhecia o réu anteriormente, não teria interesse de prejudicá-lo, de molde que a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, pois, ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores, sendo certo que se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações das vítimas, mas, contudo, se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera, sendo certo que a preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu, e nesta linha não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de

amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si (TACRIM-SP-AC- Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

Precisa a ensinança do Desembargador Penteado Navarro, quando da relatoria da Apelação nº 1.440.593-3, ainda quando tomava assento na 5ª Câmara do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, notadamente no tema em questão, oportunidade em que assim decidiu: Ademais, a palavra da vítima merece credibilidade, pois, incidindo sobre o proceder de indivíduos até então desconhecidos, a vítima não teria proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar os verdadeiros culpados (veja-se, por exemplo, Carl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba em materia criminal, 10. ed., trad. Pedro Aragoneses Alonso, Madrid; Reus, 1979, p. 290-291 e nota 1, ou Tratado da prova em matéria criminal, 3. ed., trad. Alberto Antonio Soares, Ribeiro dos Santos, 1917, p. 403 e nota 12; Nicola Framarino dei Malatesta, Lógica de las pruebas em materia criminal, 2. ed., trad. Simon Carrejo e Jorge Guerrero, Bogotá; Temis, 1978, vol II, p. 143-144, ou A lógica das provas em matéria criminal, trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 1996, p. 409-410; Eugenio Florian, De las pruebas penales, 3. ed., trad. Jorge Guerrero, Bogotá: Temis, 1990, vol. II, nº 26, p. 70; Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da prova no processo penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.994, Cap. XIII, nº 5, p. 111-113; Borges Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 1982, art. 201, nota I, p. 310; José Frederico Marques, Elementos de direito processual penal, Campinas: Bookseller, 1997, vol II, nº 496, p. 315; Edgard Magalhães Noronha, Curso de direito processual penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.969, n. 67, p. 120-121; José Lisboa da Gama Marcher, Manual de processo penal brasileiro, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, vol. I, nº 263, p. 379; Weber Martins Batista, O furto e o roubo no direito e no processo penal, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, XLV, 2, p. 460-463; Julio Frabbrini Mirabete, Código de Processo Penal interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 1997, nº 201.4, p. 280. (RT 830/580).

Assim, suas informações em sede de roubo, se mostram, então, vitais, e somente podem ser desprestigiadas com a produção de provas cabais e firmes, a cargo da Defesa, a demonstrar suspeita de comprometimento com a verdade, provas estas que ausentes nos autos.

Somem-se, ainda, os relatos das demais vítimas (Gleice, Aruan e Giovana), que se encontram em absoluta consonância com o relato fiel da vítima Cayán.

Em seguida, passou-se à oitiva da testemunha Dra. Samia Oliver M. de Oliveira, Delegada de Polícia, a qual informou ter dado atendimento inicial na ocorrência, vindo saber que dos três criminosos, dois haviam ficado pelo local, falecidas por conta da troca de tiros com a polícia, um terceiro envolvido vindo a dar entrada num hospital em Diadema, com ferimentos de arma de fogo, de forma que mandou policiais ao local, recebendo a informação de que tal pessoa estava em cirurgia. Assim, determinou que tão logo fosse possível, tal pessoa fosse apresentada na Delegacia, o que se deu em outra oportunidade, quando não estava à frente do plantão. Porém, veio saber que tal pessoa teria sido reconhecida como o terceiro criminoso fugitivo.

Amparando os relatos das vítimas e da Delegada de Polícia, temos, então, os depoimentos dos policiais militares, ouvidos na qualidade de testemunhas.

Em audiência judicial, Marcos Vinícius Campos Gonçalves e João Henrique Mosquette Campos narraram, em versões absolutamente harmônicas, que, estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro de Moema, quando foram acionados via COPOM, a respeito, inicialmente, de uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Rumando ao local, já viram um rapaz caído ao solo, sem vida, tendo a seu lado uma arma de fogo. Mais à frente, um segundo elemento caído ao solo, ao lado de uma moto sem placas (que posteriormente veio se saber tratar-se de produto de crime). Posteriormente, colhendo informações pelo local, vieram saber que, de fato, teria ocorrido uma tentativa de roubo na região, aqueles dois rapazes estando envolvidos como praticantes, havendo um terceiro que teria foragido. Em contato com as vítimas, confirmaram a ocorrência do roubo, e o envolvimento de três rapazes, um deles

armado, os quais ocupavam duas motos.

Finalmente, foi ouvido o policial militar Renan Antonio Souza Silva. Afirmou, então, que foi escalado para comparecer ao Hospital Municipal de Diadema, onde se encontrava internado o acionado, ele que deveria ser conduzido à autoridade policial do 27º Distrito Policial. Relatou que, na ocasião, DANIEL admitiu espontaneamente ter participado de um crime, não esclarecendo, contudo, qual crime seria este e onde se deram os fatos. Esclareceu o depoente que apenas ficou encarregado de apresentar referida pessoa baleada na Delegacia, em razão da suspeita dele ter sido um dos autores do roubo.

Neste cenário, dúvida não paira de que, no dia e circunstâncias narrados na Denúncia, o acusado DANIEL e outros dois comparsas, tratando-se de Eric Arruda de Oliveira (falecido) e Gabriel Nascimento da Silva (falecido), unidos e com identidade de desígnios, visando cometer o crime de roubo a transeuntes, conduziram as motocicletas em que estavam de maneira a interceptar o grupo de quatro amigos, vítimas nestes autos, restringindo-lhes a possibilidade de fuga e, então, mediante grave ameaça, decorrente do emprego de uma arma de fogo do tipo revólver, anunciaram o assalto.

Determinaram os criminosos que Cayan César de Oliveira, Gleice Marques Bezerra, Giovana de Oliveira Benis e Aruan Sodr  Bernardino, entregassem suas carteiras e aparelhos celulares.

No entanto, em determinado momento, Cayan sacou a arma de fogo que trazia consigo e realizou diversos disparos contra todos os tr s roubadores, tendo a v tima sido alvejada tamb m.

Os criminosos se evadiram, por m, Eric e Gabriel ca ram ao solo pr ximo ao local da abordagem, onde acabaram falecendo.

Quanto a DANIEL, em que pese tenha sido atingido, conseguiu dar entrada no Hospital Saboya, sobrevivendo aos ferimentos.

Destarte, conclui-se que o crime somente n o se consumou por circunst ncias alheias  s vontades dos agentes, consistente na resist ncia por parte de Cayan, que revidou a grave amea a que contra ele e seus amigos era exercida.

Neste ponto, de rigor o reconhecimento da   o l cita da v tima, que agiu em indiscut vel estado de leg tima defesa, pr pria e de terceiros, nos termos do art. 25, caput, do C digo Penal. Valeu-se, na ocasi o, do meio necess rio e proporcional   grave amea a que contra ela e as demais v timas injustamente era exercido pelos roubadores.

Consigno que nada h  nos autos a indicar que os policiais, por motivo ego stico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como  nica pretens o na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em esp cie, nenhuma raz o s ria foi levantada para que se colocasse em d vida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

De igual forma, n o h  nada nos autos a indicar tivessem as v timas qualquer intens o de maldizer o r u, sendo certo que sequer o conheciam anteriormente, motivo pelo tomo seus relatos como ver dicos.

Havendo farta prova da materialidade delitiva (Links contendo a grava o das c meras de seguran a, a fls. 11; Imagens do local dos fatos, a fls. 50/53; Laudo pericial do local dos fatos, a fls. 119/132; Laudo pericial da arma de fogo utilizada pelos criminosos, a fls. 133/138; Laudo pericial da arma de fogo utilizada pela v tima Cayan, a fls. 162/165; Laudo pericial (IML) da v tima Cayan, a fls. 166/167), entendo que a autoria igualmente se confirmou, mormente tendo a v tima Cayan reconhecido o acionado, sem sombra de d vidas, tanto em solo policial, como em Ju zo, como sendo um dos autores do crime em quest o, especificando tratar-se daquele que abordou as v timas pela retaguarda.

N o bastasse, temos a confiss o.

Neste cen rio, trata-se de crime de roubo tentado, majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, que vitimaram quatro pessoas.

A tentativa restou caracterizada na medida em que os criminosos n o conseguiram subtrair os pertencentes de qualquer das v timas, em raz o de circunst ncia alheia   vontade do grupo criminoso, conforme j  assentado.

O emprego de arma de fogo também é certo e decorre não só da apreensão do revólver de marca Taurus, calibre .38, utilizado pelo bando no local dos fatos (auto de exibição e apreensão de fls. 37; imagens de fls. 50/53 e laudo pericial de fls. 133/138), como também do fato de que a vítima Cayan foi alvejada, conforme laudo pericial (IML) de fls. 166/167.

Neste sentido, bom registrar que o laudo pericial do armamento concluiu a eficácia do revólver utilizado pelos criminosos para a realização de disparos, sendo que todos os cartuchos funcionaram a contento.

Destarte, não há dúvidas quanto a esta circunstância, que não pode ser decotada do acionado, unicamente por ele não ser o responsável pelo armamento.

Tudo, então, diante do disposto no art. 29, do Código Penal.

Finalmente, o concurso de agentes, de igual maneira, é de imperioso reconhecimento, na medida em que o acionado e seus comparsas concorreram ativamente entre si para o crime em questão, unidos em identidade de propósitos, abordando as quatro vítimas de maneira conjunta e colaborando uns com os outros para a empreitada.

Assim, responde o acusado pela prática de quatro crimes de roubo tentado, num mesmo contexto de fato, todos majorados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, em se tratando de crime de roubo do qual resultou troca de tiros, tendo um de seus comparsas disparado a arma de fogo que o bando carregava contra as quatro vítimas, vindo a atingir Cayan na perna e no glúteo, além de expor a incolumidade pública e as demais vítimas a sério risco.

Ademais, bem de ver, pelas filmagens de fls. 11, que não se trata de crime de oportunidade, e, sim, algo pensado, com estratagemas. Bem se vê que o trio passa de moto pelas vítimas, o acionado estaciona sua moto mais à frente, no local de abordagem, já indicando aos comparsas o grupo a ser roubado, referidos rapazes que retornam, e numa ação conjunta, de forma séria a enquadrar as vítimas, agem sem pudor ou receio.

Assim, as circunstâncias e consequências do crime exacerbam a inerente gravidade do tipo penal violado, merecendo maior rigor na repressão das condutas do acusado, que concorreu ativamente para a prática delitiva.

Destarte, fixo suas penas base em seis anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a quinze dias multa.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão, não havendo agravantes.

Assim, nos termos do art. 67, do Código Penal, reduzo as reprimendas iniciais a cinco anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a doze dias multas

Assim, reduzo as penas à sua base mínima.

Em última fase, presentes duas causas de aumento e uma causa de redução de penas.

Inicialmente, verifico que os crimes foram cometidos em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo.

As majorações devem ser consideradas de forma cumulativa, separada e sequencial. Isso porque, no caso em concreto, concorreram três agentes para o crime, a bordo de duas motocicletas, uma delas ao menos, produto de crime, traço indicativo de que promoviam verdadeiro "arrastão" na oportunidade, agindo de maneira coordenada para roubar bens alheios.

Houve ainda disparo da arma de fogo por parte de um dos agentes, evidenciando a maior gravidade dos fatos.

A respeito, confira-se: A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29-8-2019).

Ainda: O disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, dá ao julgador discricionariedade e, com efeito, ninguém em sã consciência pode dizer que merece idêntica reprovação um crime de roubo com uma, com duas ou com três qualificadoras, em especial após a Lei nº 13.654/18 (TJESP, Apelação Criminal nº. 1501112-62.2018.8.26.0530, Relator Desembargador RICARDO TUCUNDUVA, julgado 05-9-2019). No mesmo sentido: Apelação Criminal nº 1518587-13.2021.8.26.0114, da Comarca de Campinas, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 29 de abril de 2022, rel. Desembargador SÉRGIO COELHO; Apelação Criminal nº 1502346-59.2021.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 29 de abril de 2022, rel. Desembargador MARCO ANTÔNIO COGAN; Apelação Criminal nº 1537614-77.2021.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 27 de abril de 2022, rel. Desembargador PINHEIRO FRANCO.

Destarte, as penas do acusado chegam a onze anos, um mês e dez dias de reclusão, além do pagamento de vinte e seis dias multa.

Na sequência, contudo, de rigor a redução de suas reprimendas, em razão da forma tentada dos delitos.

E, avaliando o iter criminis percorrido pelo bando, entendo correta seja a minorante em comento aplicada na fração de metade, conforme os parâmetros traçados pelo art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

Assim, as penas para cada um dos crimes de roubo praticados ficam estabelecidas em cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, além do pagamento de treze dias multa.

Por fim, de rigor o reconhecimento do concurso formal de delitos, eis que as quatro infrações foram perpetradas mediante ação única.

Desta forma, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, e considerando a quantidade de crimes em avaliação, de rigor a aplicação da pena corporal de um só dos delitos, elevadas, contudo, à fração de $\frac{1}{4}$.

Quanto às penas pecuniárias, devem ser somadas, nos termos do art. 72 do Código Penal.

Penas finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 52 (cinquenta e dois) dias multa, fixados estes no patamar unitário mínimo previsto em lei.

Em que pese o quantum da pena corporal aplicada não supere a oito anos de reclusão, o que apenas pelo critério objetivo poderia ensejar a fixação do regime inicial intermediário de cumprimento, entendo que no caso em tela, diante da gravidade em concreto dos fatos pelos quais ora se vê condenado, expressamente avaliada na primeira etapa da dosimetria da pena, o regime inicial fechado se impõe, visto ser o único proporcional à gravidade do injusto e capaz de atingir as finalidades da pena, dissuadindo o réu da prática de novas infrações.

Não bastasse, à evidência, estamos diante de crime de extrema gravidade (roubo), o qual é crescente na capital, assolando a vida diária das pessoas, colocando a comunidade ordeira em verdadeiro pânico, obrigando os comunitários a manterem-se atrás das grades das casas e edifícios em verdadeira clausura, na vã tentativa de atravessar o tempo em que vivemos imunes às investidas de personalidades mal formadas que não hesitam em avançar no patrimônio alheio, desapossando as pessoas de seus pertences.

A submissão da vítima a tal tipo de ataque a traumatiza de forma irreversível, gravando uma nódoa indelével e desagradável em sua memória, o que importa, também, na visualização de alcance a seus familiares, sem cogitar-se no desfalque patrimonial.

Daí a insuperável ponderação do Juiz Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior in Em torno do roubo, Editora Millennium, pg. 23, in verbis: Os juizes dotados de sensibilidade humana e atentos às inquietações da população ordeira; os juizes que não se encerram em torres de marfim e mantêm responsavelmente olhos e ouvidos abertos ao que se passa na sociedade a que servem; os Juizes que têm olhos de ver e, por isso mesmo, se escandalizam, também como pais de família, com a temibilidade mais e mais aguda e desenfreada dos malfeitores; os juizes que se recusam a ignorar

que os cidadãos pacatos são alcançados pelos rapinantes onde quer que estejam: no recesso de seus lares, nos seus meios de transporte, nos logradouros públicos, nos templos, em seus locais de trabalho etc.; esses juízes estão perfeitamente compenetrados da superlativa gravidade do roubo, classificação que só um alienado ousaria impugnar. Daí ser fato comum justificarem a imposição de regime fechado pela só e bastante consideração de constituir o roubo um delito grave, haja vista que severamente apenado (embora não tanto quanto devera).

Afora tal ponderação, não se mostra necessário verter rios de tinta a identificar que o delito de roubo revela extrema periculosidade do agente. A audácia dos ladravazes é cada vez maior, reclamando do Poder Judiciário especial atenção, por certo severa e em pronta resposta àqueles que são condenados pela prática de tão grave comportamento criminoso.

Não bastasse, de rigor o atendimento ao comando que emerge do art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90.

Assim, a culminar no caráter pedagógico da pena, e ultimando em reprovação eficaz, de molde a que o réu não mais permeie os meandros da criminalidade, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena corporal.

Inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, em tendo sido aplicada pena corporal superior a quatro anos, decorrente de crime cometido mediante grave ameaça e violência física à pessoa.

Ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu DANIEL JONATAN SILVA PINHEIRO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 52 (cinquenta e dois) dias multa, fixados estes no patamar mínimo previsto em lei, por infringência ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal.

Outrossim, ainda se fazem sensíveis os motivos autorizadores da custódia cautelar do acionado, consubstanciados na decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, mais ainda, agora, com a superveniência de condenação a duras penas, de forma que mantenho a custódia do sentenciado, caso pretenda a via recursal.

Com tal providência, garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de julho de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei

Federal nº 11.419/06